

अंतिम निवाडा

एलए - ६६०

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३- भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार

मौजे पेठ बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील स.नं.२३/३/८ येथील श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांचे १८ मी. रस्तारुंदीने बाधित अंदाजे २०० चौ.मी. क्षेत्राचे भूसंपादन करणेबाबत.

प्रास्ताविक :-

पुणे महानगरपालिकेची वाढीव हद्दीची विकास योजना शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१८०६/२१२५/सीआर-११९३/२००८/यूडी-१३, दिनांक १७ मे २००८ अन्वये मंजूर झाली असून, दिनांक ३० जून, २००९ पासून अंमलात आलेली आहे.

सदर प्रस्तावातील जागेचे भूसंपादन करणारी भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका आहे. त्यानुषंगाने पुणे महानगरपालिकेतर्फे मौ. बालेवाडी, ता. हवेली, जि.पुणे स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिकेकडील जा.क्र.एलएएम/९१४, दि.२१/०८/२०२४ अन्वये नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ नुसार बाधित मिळकतीचे भूसंपादन करण्यासाठी मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. पुणे महानगरपालिकेने स्थायी समिती ठराव क्र.२४८, दि.२६/०७/२०२४ व महानगरपालिका सभा ठराव क्र.८२, दि.२०/०८/२०२४ अन्वये संपादन करणेस मंजूरी दिलेली आहे.

उपरोक्त संपादनाची कार्यवाही नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३ (ग) नुसार मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी आदेश क्र.पीएलसी/सीआर/२९/२४, दि.२७/०८/२०२४ अन्वये विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे यांचेकडे सोपविलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेने मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या भूसंपादन प्रस्तावातील पत्र क्र. एलएएम/९१४ अन्वये पुढीलप्रमाणे पार्श्वभूमी कळविली आहे -

मौजे बालेवाडी, स.नं.४, २२, २३ व २४ मधून जाणाऱ्या १८ मी. विकास योजना रस्त्यासाठीचे भूसंपादन प्रकरण भूसंपादन अधिनियम, १८९४ नुसार विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१६ या कार्यालयाकडून एलए-५६० अन्वये सुरु होते व सदरचे प्रकरण संयुक्त मोजणी नकाशा त्रुटीपुर्ततेवर प्रलंबित होते. दरम्यानच्या काळात भूसंपादन अधिनियम, १८९४ निरसीत होऊन दि.०१/०१/२०१४ पासून भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३) अस्तित्वात आल्याने सदर भूसंपादन प्रस्ताव एलए-५६० व्यपगत करण्यात आले होते.

तथापि, पुणे महानगरपालिकेतील पथ विभागामार्फत रस्ता विकसित केल्याने व सदर विकसित करण्यात आलेल्या रस्त्यापैकी स.नं.२३/३/८ येथील मिळकतधारक श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी मोबदला मिळाला नसल्याने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.८८०८/२०२१ दाखल केले होते. सदर याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.१८/०४/२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांच्या मालकीची मौजे बालेवाडी स.नं.२३/३/८ येथील १८ मी.डी.पी. रस्त्याने बाधित जागेची भूसंपादनाची कार्यवाही भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सुरु करणेस व त्यासाठी भूसंपादनाचा प्रस्ताव मा. जिल्हाधिकारी, भूसंपादन शाखा, पुणे यांचेकडे पाठविणेस मा. महानगरपालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता मिळणेसाठी भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग, पुणे महानगरपालिका यांनी प्रस्ताव सादर केला असता सदर निवेदनावर तत्कालिन मा. महानगरपालिका आयुक्त यांनी दि.०४/०७/२०२२ रोजी पुढील प्रमाणे आदेश दिलेले होते, "सदर प्रकरणी मावेजा रक्कम मा. उच्च न्यायालयात जमा असून त्यापैकी रु.७८,२९,३१२/- संबंधितांनी स्वीकारली आहे. करीता सदर प्रकरणात नव्याने भूसंपादन कार्यवाही करणे संयुक्तीक नसून मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध नियमाप्रमाणे अपील करावे" प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करणेस तत्कालीन मा. महापालिका आयुक्त यांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त न झाल्याने विषयांकित प्रकरणी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करता येत नसलेबाबत तसेच प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात अपील करणेबाबत भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागास वेळोवेळी कळविण्यात आले होते.

त्यानुषंगाने मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामार्फत मे. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.८८०८/२०२१ प्रकरणी एस.एल.पी.क्र.१८१४१/२०२२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तथापि सदर अपील मा. सर्वोच्च न्यायालयामार्फत फेटाळण्यात आले होते. तथापि, प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दि.०२/०१/२०१९चे सुनावणी दरम्यान दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून सन २०२०चे रेडी रेकनरनुसार रक्कम रु.८७,५८,४००/- मा. उच्च न्यायालयात जमा करण्यात आले होते. तदनंतर पुणे महानगरपालिकेने मा. स्थायी समिती ठराव क्र.१२३ दि.१२/०५/२०२० अन्वये रक्कम रु.७८,२९,३१२/- इतकी नुकसान भरपाई मान्य केलेली आहे. त्यानुसार श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडील जा.क्र.माव्य/१६८४ दि.०७/०९/२०२० अन्वये बाधित क्षेत्राचा हस्तांतरण दस्त करणे व मा. स्थायी समिती ठराव क्र.१२३ दि.१२/०५/२०२० अन्वये नुकसान भरपाई रक्कम रु.७८,२९,३१२/- मान्य नसल्यास लेखी आक्षेप देणेबाबत कळविले होते. तथापि, त्यांनी खात्याकडे आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. तसेच बाधित क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करणेकामी हस्तांतरण दस्त करून दिलेला नाही. मा. उच्च न्यायालयाचे दि.२०/१०/२०२० रोजीचे आदेशामध्ये श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी रक्कम रु.७८,२९,३१२/- इतकी नुकसान भरपाई रक्कम मा. उच्च न्यायालयाकडे जमा केलेल्या रक्कमेमधून अदा करण्यात आलेली आहे.

त्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये मोबदला देतेवेळी संबंधित मिळकत धारक श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्कम व त्यावरील येणारी व्याजाची रक्कम ही एकूण अनुज्ञेय मोबदल्यामध्ये समायोजित करून घेणे आवश्यक आहे.

उक्त भूसंपादन प्रकरणी भूसंपादन संस्थेने भूसंपादन नियमावलीतील नियम क्र.८० नुसार आवश्यक असणारा करारनामा मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेशी केला आहे. त्यानुसार भूसंपादन मोबदला निधी, न्यायालयीन खर्च, न्यायालयाने वाढवून दिलेला मोबदला निधी तसेच इतर अनुषंगीक खर्च देण्यात भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका जबाबदार आहे.

१) संयुक्त मोजणी:-

सदर प्रस्तावानुसार संपादित होणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, ता.हवेली जि.पुणे तसेच भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे केली आहे. मौजे बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील भूसंपादन मो.र.नं.८४/२००७ नुसार व साधा मो.र.नं.४१५२/२०१४ अन्वये दाखविलेल्या वहिवाटीनुसार, मोजणी दि.०५/०२/२०२५ रोजी संयुक्त मोजणी करण्यात आलेली आहे.

उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, ता.हवेली, जि.पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ चे पत्रान्वये मौजे बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादना करिता प्रस्तावित जागेचे संयुक्त मोजणी नकाशे भूसंपादन द्रुतगती मो.र.नं.००७७३०/२०२५, मोजणी दि.०५/०२/२०२५ या कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत.

सदर संयुक्त मोजणी नकाशातील आखणी मंजूर विकास योजनेतील आखणीशी सुसंगत असल्याबाबत भूसंपादन संस्था, पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग, झोन क्र. ३ यांचेकडील पत्र क्र. झोन३/१८१५, दि.११/०६/२०२५ अन्वये सुसंगतता प्रमाणपत्र दिलेले असून, तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाने त्यांचेकडील पत्र क्र.एलएम/५३९, दि.१७/०६/२०२५ अन्वये या कार्यालयास कळविलेले आहे.

२) नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ कलम ३ (ग) नुसारचे आदेशाचा क्रमांक:-

मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडील आदेश क्र.पीएलसी/सीआर/२९/२४, दि.२७/०८/२०२४.

३) क्षेत्रफल:-

उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख, ता. हवेली, जि.पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ सोबतचे संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्रानुसार उक्त प्रयोजनासाठी संपादन करावयाचे क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ (४) सह नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

उक्त प्रयोजनासाठी या निवाड्याप्रमाणे संपादित होणाऱ्या जमिनीचे खरे क्षेत्र नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३- भूमि संपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील अधिसूचनेसाठी खालील प्रमाणे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

मिळकतीचे वर्णन	संयुक्त मोजणी व विवरणपत्रानुसार संपादनाखालील क्षेत्र (चौ.मी.)	कलम १९ खालील क्षेत्र (चौ.मी.)	संपादनाखालील प्रारूप निवाड्यात विचारात घेतलेले क्षेत्र (चौ.मी.)
१	२	३	४
मौ. बालेवाडी, ता. हवेली स.नं.२३/३/८	२००.०० चौ.मी.	२००.०० चौ.मी.	२००.०० चौ.मी.

४) नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये अभिप्राय:-

महसूल व वन विभागाकडील दि.०७/०७/१९७६ चे परिपत्रक क्र.एलक्यूएन/१६७६/१७२४/अ-२ नुसार ज्या जागा मंजूर विकास योजनेत रस्तारुंदी, बगीचा इ. खुल्या वापरासाठी आरक्षित आहेत व त्याच प्रयोजनासाठी संपादित होत असतील तर त्यांना नागरी जमीन (कमाल धारणा विनियमन) अधिनियम, १९७६ नुसारच्या तरतुदी लागू नाहीत.

मौ.बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ या मिळकतीचे १८.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी संपादनाखालील जमिनींना भूमि संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ नुसार नुकसान भरपाई देय होईल. तसेच दरम्यानच्या काळात दि.२९/११/२००७ रोजी नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९७६ निरसित झाला आहे.



५) प्रकल्पाचे सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत:-

पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौ.बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ या मिळकतीचे १८.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. सदरचा प्रस्ताव हा १८.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठीचे हे भूसंपादन लोकहितार्थ आवश्यक आहे.

६) नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ४ ते १५ खालील तरतुदी (सामाजिक परिणाम निर्धारणाबाबत):-

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील प्रकरण सात- भूमि संपादन मधील कलम १२५ मध्ये, 'सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा प्रयोजनांसाठी प्रादेशिक योजनेत, विकास योजनेत किंवा नगर रचना परियोजनेत आणि कोणत्याही क्षेत्राच्या विस्तृत विकासाच्या किंवा नविन नगराच्या योजनेमध्ये आवश्यक असलेली, राखून ठेवलेली किंवा नेमून दिलेली कोणतीही जमीन ही, (भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या अर्थानुसार) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेली जमीन आहे असे मानले जाईल.

परंतु, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याची कलमे ४ ते १५ (दोन्ही सह) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती, अशा जमिनीच्या संबंधात लागू होणार नाही असे नमूद केलेले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत निवाड्यास कलम ४ ते १५ च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

७) नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १६ ते १८ खालील तरतुदी (पुनर्वसन व पुर्नस्थापना):-

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा.क्र.टिपीएस-१८१९/१७९६/प्र.क्र.२९८/१८/नवि-१३, दि.०८/०३/२०१९ अन्वये, "महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ या अधिनियमामधील तरतुदीनुसार सुरु करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये कलम १२५ ते १२६ मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११(१), कलम १६ ते १८ ही कलमे लागू होणार नाहीत " अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत निवाड्यास कलम १६ ते १८ च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.

८) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील अधिसूचनेचा तपशिल:-

प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका यांनी कलम १९ ची अधिसूचना काढणेपूर्वी उपआयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन, पुणे महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्र.एलएएम/२५४९, दि.१०/०३/२०२५ नुसार ८०% रक्कम रुपये ९८,९७,८५६/- इतकी रक्कम या कार्यालयात धनादेश क्र.०२३६४३, दि.०५/०३/२०२५ अन्वये जमा केलेली आहे. सदरहु संपादनाखालील जागा ही मंजूर विकास योजना, पुणे नुसार मौ.बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ या मिळकतीचे १८.०० मी. विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन निर्णय क्र. टिपीएस-२१७५/५१०५/नवि-७, दि.०३/०३/१९७९ नुसार मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले जमिनीच्या संपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १२६ पोट कलम (१) (२) व (४) सह नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील अधिसूचना मंजूर करण्याचे अधिकार मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांना आहेत. त्याप्रमाणे मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पत्र क्र. पीएलए/कावि/११६४/२०२५, दि.०६/०७/२०२५ अन्वये अधिसूचनेस मंजूरी दिलेली आहे. उपआयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन, पुणे महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्र.एलएएम/५३९, दि.१७/०६/२०२५ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम मिळकतनिहाय वापर विभाग कळविले आहे.

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन
मौजे बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे.

अ.क्र.	सर्व्हे नंबर	भूसंपादना खालील क्षेत्र (चौ.मी.)	नियोजन प्राधिकरणाने यापूर्वीच परस्पर ताब्यात घेतलेले क्षेत्र (चौ.मी.)	विकास योजना रस्ता (चौ.मी.)
१	स.नं. २३/३/८	२००.००	२००.००	२००.००
	एकूण क्षेत्र	२००.००	२००.००	२००.००

९) कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्धीकरणाचा तपशिल:-

१	कलम १९ च्या अधिसूचनेचे राजपत्रात प्रसिद्धीकरण	दि. १७ जुलै ते २३ जुलै २०२५ पृष्ठ क्र. ८१ ते ८२
२	“दैनिक सकाळ” व “पुणे टाइम्स मिरर” या दोन स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्धीकरण	दि. १६/०७/२०२५
३	विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. १६, पुणे कार्यालयात प्रसिद्धीकरण	दि. २१/०७/२०२५
४	संपादनाखालील बाधित क्षेत्रामध्ये (एकूण १ ठिकाणी) प्रसिद्धीकरण	दि. २४/०७/२०२५
५	पुणे महानगरपालिका, पुणे (संपादन मंडळ) यांचे कार्यालयात प्रसिद्धीकरण	दि. २३/०७/२०२५
६	तहसिलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, पुणे शहर यांचे कार्यालयात प्रसिद्धीकरण	दि. २४/०७/२०२५
७	मा.जिल्हाधिकारी, पुणे (भूसंपादन समन्वय शाखा) यांचे कार्यालयात प्रसिद्धीकरण	दि. ३१/०७/२०२५
८	उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग, हवेली यांचे कार्यालयात प्रसिद्धीकरण	दि. २३/०७/२०२५
९	तलाठी कात्रज, ता. हवेली, जि. पुणे यांचे कार्यालयात प्रसिद्धीकरण	दि. २४/०७/२०२५

१०) कलम २१ चे प्रकटपत्र प्रसिद्धीकरण:-

उपरोक्त भूसंपादनाची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ खालील अधिसूचना दि. १७/०७/२०२५ ते दि. २३/०७/२०२५ रोजीच्या शासन राजपत्रात पृष्ठ क्र. ८१ ते ८२ वर प्रसिध्द झाली असून, “दैनिक सकाळ” व “पुणे टाइम्स मिरर” या दोन स्थानिक वृत्तपत्रात दि. १६/०७/२०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर भूसंपादनाखालील जागेचा ताबा घेण्याचा संपादन संस्था पुणे महानगरपालिकेचा उद्देश आहे आणि

अशा जागेमधील सर्व हितसंबंधाबद्दलच्या भरपाईचे मागणी, दावे, हितसंबंधाचा प्रकार तसेच मोजणी संबंधात काही हरकती असल्यास त्यांचा तपशिल, इत्यादी माहिती विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासंबंधी नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २१ (१) (२) नुसारचे जाहीर प्रकटपत्र प्रसिध्द केलेले आहे.

११) कलम २१ (३), (४) व (५) अन्वयेची नोटीस बाबत कार्यवाही:-

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६ (४) सह नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार कलम २१ (३), (४) व (५) मधील तरतुदीप्रमाणे अधिकार अभिलेखानुसार संपादनाखालील जागेतील हितसंबंधितांना नोटीसा बजावून त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्यास कळविणेत आले. त्याप्रमाणे हितसंबंधितांना दि.०८/०९/२०२५ रोजी सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले. सुनावणीसाठी उपस्थित राहिलेल्या हितसंबंधितांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	नांव	संबंधित सर्व्हे नंबर	उपस्थिती दिनांक
१	श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी	२३/३/८	०८/०९/२०२५

१२) मालकी हक्क:-

उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि.पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र (परिशिष्ट १६) मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे मालकी हक्क विचारात घेणेत आलेला आहे. उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि. पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र (परिशिष्ट १६) मध्ये कब्जेदार सदरी खालील नमूद हितसंबंधित व्यक्तींची नावे नमूद केलेली आहेत.

अ.क्र.	मौजे कात्रज, ता.हवेली, जि.पुणे	हितसंबंधितांची नावे
१	स.नं. २३/३/८	श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंतक्रिंदी

१३) टि.डी.आर./ एफ.एस.आय. बाबत :-

पुणे महानगरपालिकेने रोख मोबदला/टि.डी.आर./ एफ.एस.आय. अंतर्गत जागा ताब्यात घेतली आहे किंवा कसे? या बाबत या कार्यालयाने पत्र क्र.७२४, दि.१९/०९/२०२५ अन्वये अभिप्राय विचारण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने मा. उप आयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी पत्र क्र.एलएएम/१८१२, दि.०४/११/२०२५ अन्वये पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागांच्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिला आहे.

अ. क्र.	संबंधित विभागाचे नाव	जा.क्र. व दिनांक	संबंधित विभागाचा अभिप्राय
१	मा. कार्यकारी अभियंता कार्यालय, बांधकाम विकास विभाग झोन क्र.२	झोन ३/४५७८, दि.०३/१०/२०२५	या विभागाकडील उपलब्ध रेकॉर्ड तपासले असता स.नं.२३/३/८ येथील श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांचे मिळकतीस या विभागामार्फत कोणतीही बांधकाम परवानगी दिली असल्याचे आढळ होत नाही.
२	मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग	माव्य/४२६४, दि.०९/१०/२०२५	पुणे मनपाने मा. उच्च न्यायालयात जमा केलेल्या र.रु.८७,५८,४००/- इतक्या रकमेपैकी र.रु.७८,२९,३९२/-इतकी मोबदला रक्कम मा. उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नं.११११८चे कंटेन्ट पिटीशन नं.५०७/२०१९ बाबतच्या दि.२०/१०/२०२०च्या आदेशानुसार श्री. विठ्ठल चिंताकिंदी यांना आदा झालेली आहे. तसेच मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामार्फत मौजे पेठ बालेवाडी स.नं.२३/३/८ या मिळकतीच्या लगतच्या मिळकतीचा तडजोडीने मुल्यदर निश्चित करून ताब्यात घेण्यात आलेला नाही.
३	शहर अभियंता कार्यालय, टीडीआर विभाग	शअ/टीडीआर/ ११३०, दि.३०/१०/२०२५	आमच्या कार्यालयाकडील उपलब्ध अभिलेखांची तपासणी केली असता मौजे बालेवाडी स.नं.२३/३/८ या मिळकतीचा टीडीआर स्वरूपात मोबदला दिला असल्याचे आढळून येत नाही.

"मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग, पुणे मनपा यांनी प्रकरणी शिघ्रसिध्दगणकानुसार विषयांकित जागेच्या तडजोडीने रोख मोबदल्यापोटी भूसंपादनासाठी नुकसान भरपाईची र.रु.८७,५८,४००/- उच्च न्यायालयात जमा केलेली आहे. त्यापैकी श्री. विठ्ठल चिंताकिंदी यांनी र.रु.७८,२९,३९२/- स्विकारली आहे. त्यामुळे श्री. विठ्ठल चिंताकिंदी यांनी न्यायालयाकडून स्विकारलेली र.रु.७८,२९,३९२/- भूसंपादन निवाड्याच्या रकमेमधून वजा करून उर्वरित निवाडा रक्कम श्री. विठ्ठल चिंताकिंदी यांना आदा करणेस आवश्यक आहे."

१४) कलम २१ (३). (४) व (५) अन्वयेची नोटीशीस अनुसरून जमिनधारक यांनी सादर केलेले म्हणणे यावर संपादन मंडळाचा अभिप्राय:-

नविन भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (३) व (४) मधील तरतुदीप्रमाणे अधिकार अभिलेखानुसार संपादनाखालील जागेत हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. संबंधित हितसंबंधितांना लेखी निवेदन देण्यास आदेशित करण्यात आले होते. तसेच हितसंबंधितांना दि.०८/०९/२०२५ रोजी सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते.

त्यानुषंगाने श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी हे सुनावणीसाठी दि.०८/०९/२०२५ रोजी उपस्थित राहिले. श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी कोणतीही हरकत घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना मालकी हक्काबाबत, संपादनाखालील क्षेत्राबाबत, अपेक्षित असलेला मोबदला इ. बाबत कोणताही आक्षेप नाही, असे ग्राह्य धरण्यात आले आहे.

१५) मा. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील दावे :-

प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे खालील नमूद केल्याप्रमाणे याचिका दाखल झालेल्या होत्या. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे -

गावाचे नाव	सर्व्हे नं.	याचिकेचा प्रकार	याचिका क्र.	न्यायालयीन याचिकेची सद्यस्थिती
१) मौ. बालेवाडी	२३/३/८	रिट	११११८/२०१८	याचिका निकाली
२) मौ. बालेवाडी	२३/३/८	अवमान	५०७/२०१९	याचिका निकाली
३) मौ. बालेवाडी	२३/३/८	रिट	८८०८/२०२१	याचिका निकाली
४) मौ. बालेवाडी	२३/३/८	अवमान	५५४/२०२२	याचिका निकाली

प्रस्तुत प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे खालील नमूद केल्याप्रमाणे याचिका दाखल झालेल्या होत्या. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

गावाचे नाव	सर्व्हे नं.	याचिकेचा प्रकार	याचिका क्र.	न्यायालयीन याचिकेची सद्यस्थिती
१) मौ. बालेवाडी	२३/३/८	एस एल पी	१८१४१/२०२२	याचिका निकाली

हितसंबंधित श्री.विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र.५५४/२०२२ मध्ये श्री.विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांच्या मालकीच्या क्षेत्राचा निवाडा

चार महिन्यात घोषित करणेबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.०१/०७/२०२५ रोजी आदेश दिलेले आहेत. सदर भूसंपादन प्रकरणात सद्यस्थितीत न्यायालयीन प्रकरणे दाखल अथवा प्रलंबित नाहीत.

१६) संपादनाखालील जमिनीमध्ये हितसंबंध त्याचे स्वरूप व मागण्या:-

सद्यस्थितीत संपादनाखालील जमिनीची मालकी उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि.पुणे यांनी संयुक्त मोजणी विवरणपत्रात कळविल्यानुसार गृहीत धरण्यात आली आहे. या अभिलेखानुसार हितसंबंधित खातेदारांना नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २१ (३) व (४) अन्वये व्यक्तिगत नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. दि.०८/०९/२०२५ रोजीच्या सुनावणीकरिता उपस्थित हितसंबंधित श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी कोणतीही हरकत घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना मालकी हक्काबाबत, संपादनाखालील क्षेत्राबाबत, अपेक्षित असलेला मोबदला इ.बाबत कोणताही आक्षेप नाही, असे ग्राह्य धरण्यात आले आहे. पुणे महानगरपालिकेने हितसंबंधीतांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने दिलेल्या अभिप्रायाचा तपशील खालील तक्तात नमुदप्रमाणे आहे.

१७) भूसंपादन संस्थेचे अभिप्राय:-

अ. क्र.	उपस्थित जमिनधारकांची नावे	वि.भू.स.अ.क्र. १६ यांचेकडील हरकत अर्ज आ.क्र.	मिळकतीचे वर्णन	पुणे महानगरपालिकेशी संबंधित हरकतीचे संक्षिप्त रूप	पुणे महानगरपालिकेचा अभिप्राय	विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्र.१६ यांचे अभिप्राय
१	श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी	निरंक	मौ. बालेवाडी ता. हवेली, जि.पुणे स.नं. २३/३/८	निरंक	निरंक	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेत येईल.

१८) संपादनाखालील जमिनीचे स्थान व वर्णन:-

मा. उपायुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील दि.२६/०६/२०२५ चे पत्र क्र.एलएएम/६२७ अन्वये कळविलेनुसार संपादनाखालील जमिनीचे मंजूर विकास योजना, पुणे मधील प्रस्तावानुसार झोनिंग व त्या झोनिंग मधील क्षेत्राचा तपशील देणेत आला आहे. प्रस्तावित जागा मौजे बालेवाडी, ता. हवेली, जि.पुणे स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन करणेबाबत आहे.

१	उत्तरेस	स.नं.२३ पैकी १८मी. डी.पी. रस्त्याची जागा
२	दक्षिणेस	स.नं.२३ पैकी १८मी. डी.पी. रस्त्याची जागा
३	पुर्वेस	स.नं.२३ पैकी १८मी. डी.पी. रस्त्याची जागा
४	पश्चिमेस	स.नं.२३ पैकी १८मी. डी.पी. रस्त्याची जागा

१९) संपादनाखालील जमिनीचे दर निश्चिती (मूल्यांकन):-

नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २६ मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे भूसंपादनाखालील जागेची दर निश्चिती करण्यात आलेली आहे.

अ) मूल्यांकनाची विहित तारीख :-

या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १२६ (४) सह भूमि संपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम १९ खालील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याची तारीख ही मूल्यांकनाची विहित तारीख आहे. उक्त प्रकरणी कलम १२६ (४) खालील अधिसूचना दि.१७/०७/२०२५ ते दि.२३/०७/२०२५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाली आहे. सबब सदर प्रसिद्धीचा दि.१७/०७/२०२५ ही मूल्यांकनाची विहित तारीख निवाड्यात विचारात घेणेत आली आहे.

२०) मूल्यांकन पध्दती:-

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले नियम व आदेश यांच्या अनुषंगाने जमिनीचे भूसंपादनाबाबत धोरण निश्चित केले असून ते महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४अ, दि.२७/०८/२०१४ नुसार प्रसिध्द केले असून, त्यामध्ये संपादनाखालील जमिनीचे मूल्यांकन करणेसाठी अनुसरावयाच्या मूल्यांकन पध्दती नमूद केल्या आहेत. सदर पध्दती विचारात घेऊन निवाडा तयार करणेत आला आहे.

अ) वार्षिक मूल्य दर तक्त्यातील दरानुसार संपादनाखालील जमिनीचे मूल्यदर :-

प्रारूप निवाड्यात मूल्यांकनाची विहित दि.१७/०७/२०२५ असल्याने संपादनाखालील जमिनीचे सन २०२५-२६ चे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात नमूद केलेले दर विचारात घेणे आवश्यक आहे. सन २०२५-२६ चे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात खुली जमीन, निवासी सदनिका, ऑफिस, दुकाने या विभागात समाविष्ट जमिनींसाठीचे दर नमूद आहेत. संपादनाखालील जमिन ही विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे.

सन २०२५-२६ चे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यामधील मौजे बालेवाडी, ता. हवेली, जि.पुणेचे नागरी क्षेत्रातील स.नं.२३/३/८ ही मिळकत मूल्य विभाग क्र.५८/६७९ "उर्वरीत क्षेत्रातील मालमत्ता" खुली जमीन दर रु.२९,७७०/-प्रति चौ.मी. मध्ये अंतर्भूत आहे.

ब) संपादनाखालील क्षेत्राचे खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या आधारे मूल्यदर निश्चिती :-

भूसंपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३) दि.०१/०१/२०१४ पासून अंमलात आला असून, सदर कायद्याचे कलम २६(१) मधील स्पष्टीकरण क्र.१ नुसार शासनास अधिसूचनेद्वारे प्रस्तावित जमीन संपादीत करण्याचा इरादा ज्या वर्षात व्यक्त केला अशा वर्षाचे लगत पूर्वीचे ०३ वर्षांचे खरेदी- विक्री व्यवहारांचे (Similar type of area in the near village or near vicinity area) ५०% व्यवहार जास्त दराचे व्यवहार विचारात घेऊन त्याची सरासरी घेऊन दर देय करावे, अशी तरतूद आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०२/अ-२ दि.२४/०१/२०२३ नुसार भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकाचे १ वर्षातील खरेदी-विक्री व्यवहार वगळून त्यामागील ३ वर्षांचे गृहीत धरण्यात यावे, असे आदेशित केले आहे.

त्यानुसार मूल्यांकनाचा विहीत दि.१७/०७/२०२५ पासून एक वर्षापर्यंत म्हणजेच दि.१७/०७/२०२५ ते दि.१८/०७/२०२४ रोजीपर्यंतचे खरेदी व्यवहार वगळून दि.१७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२१ या कालावधीतील खरेदी-विक्री व्यवहार जमिनीच्या मूल्यदर निश्चितीकरीता विचारात घेण्यात आले आहेत. संपादनाखालील जागा मौ. बालेवाडीमधील असून, मौ. बालेवाडी मधील खुल्या जमिनीचे एकूण ८ खरेदी-विक्री व्यवहार प्राप्त झाले आहेत. सदर व्यवहारांचा तपशिल खालिलप्रमाणे आहे.

खरेदी विक्री व्यवहाराचा तपशिल :-

व्यवहार क्र. १:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.२, हि.नं.१/२/३ या क्षेत्राच्या मंजूर ले-आउट पैकी क्षेत्र प्लॉट नं.२४, नवीन सर्व्हे नं.२, हिस्सा नं.१/२४, मधील क्षेत्र २५०.०० चौ.मी. म्हणजेच २६९०.०० चौ. फुट मिळकत व त्यावरील बांधण्यात आलेल्या निसर्ग बंगलो या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीचे बांधकाम क्षेत्र १५८१ चौ. फुट म्हणजेच १४६.९२ चौ.मी. (सर्व्हे नं.२/१/२४) या मिळकतीचा असून श्रीमती संध्या प्रकाश समुद्र यांचेकडून श्रीमती भावना दीपक आठरे व श्री.विक्रान्त भाऊसाहेब रोहमारे यांनी दस्त क्र.९४६२/२०२२, दि.०६/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.२,४७,००,०००/-ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.९८,८००/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील बांधकामसहित असलेली जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार मंजूर ले-आऊट मधील निवासी वापर विभागात समाविष्ट असून बिगर शेतीकडे वर्ग झालेली असल्याने खरेदीचे क्षेत्र हे संपादनाखालील क्षेत्राशी सुसंगत नसल्याचे दिसून येते.



व्यवहार क्र. २:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.२, हि.नं.१/२/३ या क्षेत्राच्या मंजूर ले-आउट पैकी क्षेत्र प्लॉट नं.२५, नवीन सर्व्हे नं.२, हिस्सा नं.१/२५, मधील क्षेत्र १००.०० चौ.मी. मिळकतीचा असून श्री प्रकाश दिनकर समुद्र यांचेकडून श्रीमती भावना दीपक आठरे व श्री. विक्रांत भाऊसाहेब रोहमारे यांनी दस्त क्र.९४६३/२०२२, दि.०६/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.५०,००,०००/-ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.५०,०००/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार मंजूर ले-आउट मधील निवासी वापर विभागात समाविष्ट असून बिगर शेतीकडे वर्ग झालेली असल्याने खरेदीचे क्षेत्र हे संपादनाखालील क्षेत्राशी सुसंगत नसल्याचे दिसून येते.

व्यवहार क्र. ३:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.२३/१ब/१७ मधील क्षेत्र १५०.०० चौ.मी. मिळकतीचा असून के.एन.चावला एचयुएफ तर्फे कर्ता किशन एन चावला यांचेकडून श्री. मुनीश हरेश तेहलानी यांनी दस्त क्र.१३५२७, दि.०८/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.५६,००,०००/-ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.३७,३३३/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार व्यवसायिक वापर विभागात समाविष्ट आहे.

व्यवहार क्र. ४:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.५१, हि.नं.८ मधील क्षेत्र २६५६.०० चौ.मी. मिळकतीचा असून श्री.रवींद्रकुमार नौपतलाल साकला यांचेकडून मेगा स्पेसेस लिमिटेड यांचेतर्फे श्री. सतीश सुरजभान बन्सल यांनी दस्त क्र.१३७५८, दि.०१/०८/२०२२ अन्वये रक्कम रु.८,००,००,०००/-ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.३०,१५४/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार निवासी वापर विभागात आहे.

व्यवहार क्र. ५:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.१७/१/१/५ मधील क्षेत्र २५०.०० चौ.मी. मिळकतीचा असून श्री. अमोल महादेव पिंपळे व इतर ३ यांचेकडून श्री. दर्शन बाबुराव कस्पटे यांनी दस्त क्र.१४७०८/२०२२ दि. २७/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.३०,००,०००/-ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.१२,०००/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार निवासी वापर विभागात समाविष्ट आहे.

व्यवहार क्र. ६:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.५१, हि.नं.८ मधील क्षेत्र १६४६.०० चौ.मी. मिळकतीचा असून श्रीमती यशोमती विजय गोडबोले यांचेतर्फे कुलमुखत्यारधारक श्री. विजय वसंत गोडबोले व इतर ४ यांचेकडून मे. मेगा स्पेसेस एलएलपी तर्फे भागीदार श्री. अनिल एकनाथ येळवंडे यांनी दस्त क्र.१६२४०/२०२२ दि.१२/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.२,२५,४७,८५८/- ने खरेदी केलेले आहे.

सदर व्यवहार रु.१३,६९८.५७/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार निवासी वापर विभागात समाविष्ट आहे.

व्यवहार क्र. ७:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.५१/५ मधील क्षेत्र ६००.००चौ.मी. मिळकतीचा असून मे. कुणाल स्पेसेस प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री. हेमंद्र डाह्याभाई शहा व श्री. रमेश गिरधरदास शहा यांचेकडून मे. मेगा स्पेसेस एलएलपी तर्फे भागीदार श्री. अनिल एकनाथ येळवंडे यांनी दस्त क्र.१७६८२/२०२२ दि.१५/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.१,६०,००,०००/-ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.२६,६६६.६६/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार निवासी वापर विभागात समाविष्ट आहे.

व्यवहार क्र. ८:- सदर व्यवहार मौ. बालेवाडी येथील स.नं.२४, हि.नं.३, क्षेत्र ३००.००चौ.मी. मिळकतीचा असून श्री. सचिन अनिल गद्रे व इतर २ यांचेकडून श्री. संभाजी बाळासाहेब बालवडकर यांनी दस्त क्र.१८७११/२०२२, दि.३०/०९/२०२२ अन्वये रक्कम रु.७८,७५,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहार रु.२६,२५०.००/- प्रति चौ.मी. या दराने झालेला दिसून येतो. सदर व्यवहारातील जागा ही मंजूर विकास योजनेनुसार निवासी वापर विभागात समाविष्ट आहे.

खरेदी विक्री व्यवहाराचे विवेचन:-

उपरोक्त ८ खरेदी-विक्री व्यवहारांचे अवलोकन केले असता-

व्यवहार क्र.१ :- हा व्यवहार बांधकामसहित असलेल्या जागेचा आहे. तसेच सदरची मिळकत मंजूर विकास योजनेनुसार मंजूर ले-आऊट मधील निवासी वापर विभागात समाविष्ट असून बिगर शेतीकडे वर्ग झालेली असल्याने मूल्यांकनासाठी विचारात घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही .

व्यवहार क्र.२ :- यातील मिळकत मंजूर विकास योजनेनुसार मंजूर ले-आऊट मधील निवासी वापर विभागात समाविष्ट असून बिगर शेतीकडे वर्ग झालेली असल्याने मूल्यांकनासाठी विचारात घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही.

व्यवहार क्र.३ :- हा व्यवहार कन्व्हेन्स डीड असून सदर दस्त हा व्यापक स्वरूपाचा असल्याने त्याचा उद्देश मालमत्तेची मालकी औपचरीकपणे हस्तांतरीत करण्याबाबत असते. त्यामुळे उक्त व्यवहार बांधकामसहित असलेल्या जागेचा असल्याने वगळण्यात येत आहे.



त्यामुळे उर्वरीत ४ ते ८ असे ५ खरेदी-विक्री व्यवहार संपादनाखालील जमिनीच्या मूल्यदर निश्चितीकरीता विचारात घेतलेले आहेत.

अ.क्र.	खरेदी विक्री व्यवहार क्र.	दस्त नोंदणी क्र.	स. नं.	क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	मोबदला	दर रु. प्रती चौ.मी. (रु./-)	शेरा
१	४	१३७५८/२०२२	५१/८	२६५३.००	८,००,००,०००.००	३०,१५५/-	खरेदीखत
२	७	१७६८२/२०२२	५१/५	६००.००	१,६०,००,०००.००	२६,६६७/-	खरेदीखत
३	८	१८७११/२०२२	२४/३	३००.००	७८,७५,०००.००	२६,२५०/-	खरेदीखत
४	६	१६२४०/२०२२	५१/८	१६४६.००	२,२५,४७,८५८.००	१३,६९८/-	खरेदीखत
५	५	१४७०८/२०२२	१७/१/१/५	२५०.००	३०,००,०००.००	१२,०००/-	खरेदीखत

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २६ (१) मधील स्पष्टीकरण क्र.१ नुसार, मूल्यदर निश्चितीसाठी अंतिमतः विचारात घेण्यात आलेल्या एकूण खरेदी-विक्री व्यवहारांपैकी जास्त दराच्या (Similar type of area in the near Village or near vicinity area) ५०% व्यवहार विचारात घेऊन त्यांची सरासरी खालीलप्रमाणे,

अ.क्र.	दस्त नोंदणी क्र.	स. नं.	क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	मोबदला	दर रु. प्रती चौ.मी. (रु./-)	शेरा	सरासरी (रु./-)
१	१३७५८/२०२२	५१/८	२६५३.००	८,००,००,०००.००	३०,१५५/-	खरेदीखत	२७,६९०/-
२	१७६८२/२०२२	५१/५	६००.००	१,६०,००,०००.००	२६,६६७/-	खरेदीखत	
३	१८७११/२०२२	२४/३	३००.००	७८,७५,०००.००	२६,२५०/-	खरेदीखत	

क) संपादनाखालील क्षेत्रातील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी तडजोडीने संपादीत केलेल्या व्यवहारांच्या आधारे मूल्यदर निश्चिती :-

पुणे महानगरपालिकेचा अभिप्राय:-

पुणे महानगरपालिकेने प्रस्तावित जागा मौजे बालेवाडी येथील स.नं.२३/३/८ या मिळकतीचे लगतचे मिळकतीचा संपादनमंडळामार्फत तडजोडीने मूल्यदर निश्चित केलेला असल्यास, सदर दर या कार्यालयास प्रारूप निवाडा तयार करतेवेळी विचारात घेणेकामी अवगत करणेबाबत या कार्यालयाने पत्र क्र.७३७, दि.२५/०९/२०२५ रोजी कळविले आहे. त्यानुषंगाने मा. उप आयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी पत्र क्र.एलएएम/१८१२, दि.०४/११/२०२५ अन्वये पुणे महानगरपालिकेतील मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिला आहे.

“मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागामार्फत मौजे पेठ बालेवाडी स.नं.२३/३/८ या मिळकतीच्या लगतच्या मिळकतींचा तडजोडीने मूल्यदर निश्चित करून ताब्यात घेण्यात आलेला नाही.”

ड) वार्षिक मूल्यदर तक्ता, खरेदी - विक्री व्यवहार व तडजोडीने संपादन केलेल्या मिळकतींचे दर यानुसार संपादीत जमिनींच्या मूल्यांकनाची तुलना :-

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ - भूमिसंपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ नुसार संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई निश्चित करताना खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार येणारा सरासरी दर, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार येणारा दर व पुणे महानगरपालिकेने तडजोडीने संपादन केलेल्या मिळकतींचे सरासरी दर यापैकी उच्चतम दर विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या प्रस्तावित रस्त्यालगत प्रत्यक्षात झालेले खरेदी-विक्री व्यवहार प्राप्त झालेले नाहीत, तेथे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार येणारा दर विचारात घेणे आवश्यक आहे.

वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार येणारा दर, खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार येणारा दर व पुणे महानगरपालिकेने तडजोडीने संपादन केलेल्या मिळकतींचे दर यांची तुलना करून परिगणित केलेले दर पुढील तक्त्यात नमूद केलेले आहेत. (तक्ता पुढील पानावर)



अ. क्र.	मिळकतीचे वर्णन	प्रारूप निवाडयात संपादनाखालील जमिनीचे विचारात घेतलेले क्षेत्र (चौ.मी.)	मंजूर विकास योजना, पुणे (मुळ हद्द) नुसारचे संपादनाखालील रस्त्याचे क्षेत्र ज्या विभागातून जात आहे, तो विभाग	(अ) सन २०२५-२६ च्या वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यानुसारचे दर रु. प्रती चौ.मी.	(ब) खरेदी विक्री व्यवहारानुसार येणारा दर रु. प्रती चौ.मी.	(क) पुणे महानगरपालिकेने यापूर्वी तडजोडीने संपादित केलेल्या मिळकतीचा दर	(अ), (ब) व (क) यापैकी जास्तीचा येणारा व प्रारूप निवाड्यात विचारात घेण्यात आलेला दर रु. प्रती चौ.मी.
१	२	३	४	५	६	७	८
नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार मौ. बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील स.नं. २३/३/८ येथील १८.०० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन करणेबाबत.							
१	मौ. बालेवाडी ता. हवेली, जि. पुणे स.नं. २३/३/८	२००.००	विकास योजना रस्ता	रु. २९,७७०/-	रु. २७,६९०/-	निरंक	रु. २९,७७०/-

ड) मा. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांचे अभिप्राय :-

मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मा. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा यांनी दिलेल्या मुल्यांकन अभिप्रायात विचारात घेतलेल्या दरांच्या मान्यतेची शिफारस पत्र क्र.पीएलए/कावि/२२५३/२०२५ दि.०२/१२/२०२५ अन्वये केलेली आहे. मा. सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा यांचेकडील पत्र क्र.भू.सं./मौजे बालेवाडी/ता. हवेली सर्व्हे नं.२३/३/८ससंपू १४५३ दि.०२/१२/२०२५ अन्वये सदर निवाडयामधील दर रु.२९,७७०/- इतका निश्चित केला आहे.

छ) कलम २६ (२) नुसार शासनाने निश्चित केलेला गुणक:-

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ (२) तरतूदीनुसार बाजार मूल्य परिगणीत करण्यासाठी विचारात घ्यावयाचा गुणक महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.एलएक्युएन-१२/२०१३/प्र.क्र.१९०/अ-२, दि.२६.०५.२०१५ व दि.२७.११.२०१७ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केलेल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १ ख मध्ये नमूद केलेनुसार महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट असणाऱ्या मिळकतींना १ गुणक विचारात घेणे आवश्यक आहे.

ज) अतिरिक्त घटकाखालील नुकसान भरपाई :-

नव्याने लागू केलेल्या नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ - भूमिसंपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ३० (३) नुसार वाढीव घटकाखालील नुकसान भरपाई, बाजार मुल्याच्या १२ टक्के प्रतिवर्ष कलम १९ च्या अधिसूचनेच्या शासन राजपत्रातील प्रसिध्दीकरणाच्या दिनांकापासून ते अंतिम निवाडा जाहीर करण्यापर्यंत अनुज्ञेय आहे.

झ) दिलासा रक्कम :-

नव्याने लागू केलेल्या नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ - भूमिसंपादन, पुर्नवसन आणि पुर्नस्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ३० (१) नुसार १००% दिलासा रक्कम अनुज्ञेय आहे.

ण) बांधकामाचे मूल्य :-

उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि. पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र परिशिष्ट मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे कोणतेही बांधकाम असल्याबाबत नमूद नाही, तसेच जागा पाहाणी केली असता जागा मोकळी आहे. त्यामुळे बांधकामाकरिता नुकसान भरपाई निरंक आहे.

ऋ) विच्छेद व हानीकारक मूल्य :-

विच्छेद व हानीकारक मूल्याबाबत हितसंबंधितांनी कोणतीही मागणी नोंदवलेली नाही. तसेच संपादनाखालील क्षेत्र खुले असून ते ताब्यात घेतल्यामुळे जमिनीचा विच्छेद होत नसून क्षती पोहचत नसल्याने याबाबत कोणतेही मूल्य अनुज्ञेय केलेले नाही.



ट) झाडाचे व विहिरीचे मूल्यांकन :-

उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, ता. हवेली, जि. पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र परिशिष्ट सोळामध्ये असल्याप्रमाणे कोणतेही झाड व विहीर असल्याबाबत नमूद नाही, तसेच जागा पाहाणी केली असता जागा मोकळी आहे. त्यामुळे झाड व विहीर करीता नुकसान भरपाई निरंक आहे.

ठ) जमिनीच्या मोबदल्याच्या संविभाजन व कुळबाबत :-

संपादनाखालील जमिन कुळ कायद्याची असल्याबाबत उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येत नाही.

ड) धार्मिक स्थळे :-

उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख, ता.हवेली, जि. पुणे यांचेकडील पत्र क्र.९१७, दि.०४/०६/२०२५ अन्वये संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र परिशिष्ट मध्ये संपादित जागेवर कोणत्याही प्रकारची धार्मिक स्थळे नाहीत.

ढ) नविन शर्तीवरील जमिनी :-

संपादनाखालील जमिन नविन शर्तीवरील जमिन असल्याबाबत उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येत नाही.

ण) शासकीय व आदिवासी जमिनी :-

संपादनाखालील जमिन शासकीय व आदिवासी जमिन असल्याबाबत उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येत नाही.

न) बांधाबांध भत्ता :-

जमिनीच्या मोबदल्याच्या व सहभागी मालक व कुळे यांच्या संपादित करावयाच्या जमिनी या मोकळ्या असून त्याचा वापर निवासी / व्यावसायिक कारणासाठी होत नसल्यामुळे कोणत्याही हितसंबंधितांना बांधाबांध भत्ता (Shifting Charges) अनुज्ञेय होत नाही.

२१) आस्थापना शुल्क व सोई-सुविधा शुल्क :-

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र.एलव्यूएन-१२/२०१३/ सी. आर. १९०/ए-२, दि.१९/०३/२०१४ अन्वये जमीन संपादनाच्या नुकसान भरपाई रकमेच्या ३% इतकी रक्कम आस्थापना शुल्क म्हणून शासन खात्यात तर ३% इतकी रक्कम सोई-सुविधा शुल्क संबंधित विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

शासनाच्या महसूल विभागाचा शासन निर्णय क्र.एलपीओ/२०५६/२६२५९-आर, दि.२५/०७/१९५७ अन्वये विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे आस्थापना शुल्क भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या लेखाशिर्षावर आजतागायत जमा करीत आहे.

२२) आयकर कपात:-

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ९६ नुसार नुकसान भरपाई रक्कम हितसंबंधितांना वाटप करताना आयकर कपात करणे लागू नाही.

२३) मूल्यांकनानुसार जमिनीची येणारी नुकसान भरपाई रक्कम :-

मौ. बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन.

१	संपादनाखालील एकूण क्षेत्र	२००.०० चौ.मी.
२	मूल्यांकनासाठी विचारात घेतलेले मूल्यदर	रु.२९,७७०/- प्र.चौ.मी.
३	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेनुसार नागरी क्षेत्रासाठी गुणक	१
४	जमिनीचे मूल्य : २००.०० चौ.मी. X रु.२९,७७०/- प्र.चौ.मी.	रु.५९,५४,०००/-
५	जमिनीचे एकूण मूल्य	रु.५९,५४,०००/-
६	बांधकामाचे मूल्य	निरंक
७	झाडांचे मूल्य	निरंक
८	एकूण मूल्य	रु.५९,५४,०००/-
९	१००% दिलासा रक्कम (एकूण मुल्यावर)	रु.५९,५४,०००/-
१०	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ५ वर) (मूल्यांकन दि.१७/०७/२०२५ ते निवाडा जाहीर दि.०५/०२/२०२६ पर्यंत = २०४ दिवस = ६.७०%) (रु.५९,५४,०००/- x ६.७०%)	रु.३,९८,९९८/-
११	विच्छेद व हानिकारक मूल्य	निरंक
१२	नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम (८+९+१०)	रु.१,२३,०६,९९८/-

पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावातील पत्र क्र. एलएएम/९१४, दि.२१/०८/२०२४ नुसार खालीलप्रमाणे कळविले आहे-

“प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे दि.०२/०१/२०१९चे सुनावणी दरम्यान दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून सन २०२० चे रेडी रेकनरनुसार रक्कम रु.८७,५८,४००/- मा. उच्च न्यायालयात जमा करण्यात आले होते. तदनंतर पुणे महानगरपालिकेने मा. स्थायी समिती ठराव क्र.१२३ दि.१२/०५/२०२० अन्वये रक्कम रु.७८,२९,३१२/- इतकी नुकसान भरपाई मान्य केलेली आहे. त्यानुसार श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडील जा.क्र.माव्य/१६८४ दि.०७/०९/२०२० अन्वये बाधित क्षेत्राचा हस्तांतरण दस्त करणे व मा. स्थायी समिती ठराव क्र.१२३ दि.१२/०५/२०२० अन्वये नुकसान भरपाई रक्कम रु.७८,२९,३१२/- मान्य नसल्यास लेखी आक्षेप देणेबाबत कळविले होते. तथापि त्यांनी खात्याकडे आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. तसेच बाधित क्षेत्र पुणे

महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करणेकामी हस्तांतरण दस्त करून दिलेला नाही. मा. उच्च न्यायालयाचे दि.२०/१०/२०२० रोजीचे आदेशामध्ये श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी रक्कम रु.७८,२९,३९२/- इतकी नुकसान भरपाई रक्कम मा. उच्च न्यायालयाकडे जमा केलेल्या रक्कमेमधून अदा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ अन्वये मोबदला देतेवेळी संबंधित मिळकत धारक श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना यापूर्वी अदा करण्यात आलेली रक्कम व त्यावरील येणारी व्याजाची रक्कम ही एकूण अनुज्ञेय मोबदल्यामध्ये समायोजित करून घेणे आवश्यक आहे."

तरी निवाड्यातील जाहीर होणाऱ्या एकूण नुकसान भरपाई मोबदला रकमेतून पुणे महानगरपालिकेने मा. उच्च न्यायालयाकडे जमा केलेल्या रक्कमेमधून श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना अदा करण्यात आलेली रक्कम रु.७८,२९,३९२/- इतकी कपात करून उर्वरित रक्कम देय होईल.

नुकसान भरपाई रक्कम खाली नमुद तक्त्याप्रमाणे देय आहे -

अ. क्र.	स.नं.	क्षेत्र (चौ.मी.)	एकूण मूल्य रु./-
१	२	३	४
	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार मौ. बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन.		
१	मौ. बालेवाडी ता. हवेली, जि.पुणे स.नं. २३/३/८	२००.०० चौ.मी.	रु.१,२३,०६,९९८/-
२	मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेने श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना मा.उच्च न्यायालयामार्फत अदा केलेली रक्कम		रु.७८,२९,७९२/-
३	निवाड्याची एकूण देय रक्कम (१ - २)		रु.४४,७७,२०६/-

(अक्षरी - रु.चव्वेचाळीस लाख सत्त्याहत्तर हजार दोनशे सहा फक्त)

२४) जमिनीचा ताबा:-

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथील रिट याचिका क्र.८८०८/२०२१ दि.१८/०४/२०२२ रोजीचे आदेशामधील मुद्दा क्र.१२ व १३ मध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केलेले आहे-

"The possession of the land of the petitioner was taken by the corporation in the year 2014. The Corporation pursuant to the orders of this court as reproduced (supra) has also paid the amount of compensation, which according to it is true and correct valuation. The petitioner has withdrawn the said amount of compensation"

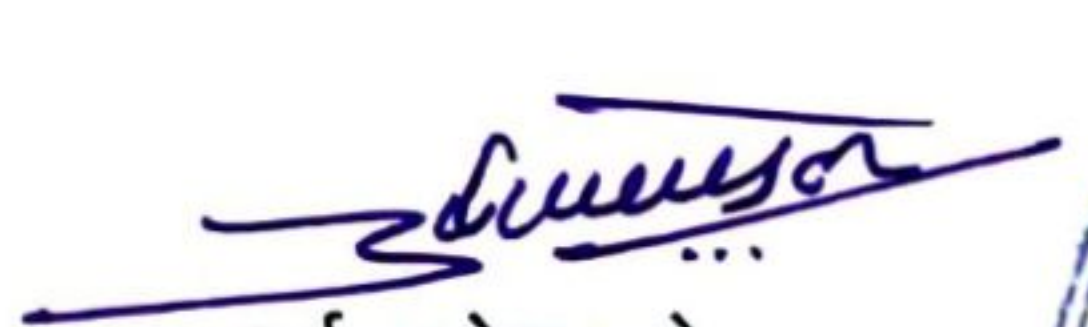
"The valuation of the property as on date the petitioner was dispossessed will have to be considered by the SLAO to determine the market value of the property. No doubt, the petitioner will be entitled to other statutory benefits such as interest from the date of dispossession and payment of solatium amount."

उक्त प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणातील भूसंपादनाखालील मौ. बालेवाडी येथील स.नं.२३/३/८ मधील २००.००चौ.मी जागेचा ताबा पुणे महानगरपालिकेने घेतला असून, सदरचा ताबा भूसंपादन कायद्यानुसार झालेला नाही. त्यामुळे, सदर क्षेत्राची ताबा पावती झालेली नाही. भूसंपादन क्षेत्राचा निवाडा जाहीर झाल्यानंतर भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ कलम ३८ नुसार रितसर ताबापावती करणेत येईल आणि त्यानंतरच संपादनाखालील जमीन सर्व बोजापासून मुक्त अशी जमीन पुणे महानगरपालिकेकडे निहित होईल.

स्थळ :- पुणे

दिनांक :- ०५/०२/२०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे



अंतिम निवाडा

मी, हर्षद रमेश घुले, विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २३ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी, पुणे, भूसंपादन (समन्वय) शाखा यांचेकडील पत्र. क्र.पीएलए/कावि/२२७७/२०२५, दि.०३/०२/२०२६ अन्वये खालीलप्रमाणे निवाडा घोषित करण्यात येत आहे.

१	संपादनाखालील क्षेत्र	२००.०० चौ.मी.
२	संपादनाखालील जमिनीचे मूळ मूल्यांकन	रु.५९,५४,०००/-
३	संपादनाखालील क्षेत्रावर असलेली बांधकामे यांचे मूल्यांकन	निरंक
४	संपादनाखालील क्षेत्रावर असलेली फळेझाडे / वनझाडे यांचे मूल्यांकन	निरंक
५	संपादनाखालील जमिनीची त्यावरील सर्व बाबींसह होणारे एकूण मूळ मूल्यांकन (२+३+४)	रु.५९,५४,०००/-
६	नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३० (२) नुसार पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केले नुसार नागरी क्षेत्राच्या बाबतीत गुणक १ ने बहुगुणीत करून आलेले मूल्यांकन	रु.५९,५४,०००/-
७	नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३० (१) नुसार १००% दिलासा रक्कम (रकाना ५ वर)	रु.५९,५४,०००/-
८	नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३० (३) नुसार १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (मूल्यांकन दि.१७/०७/२०२५ ते निवाडा जाहिर दि.०५/०२/२०२६ पर्यंत = २०४ दिवस = ६.७०%) (रु.५९,५४,०००/- x ६.७०%) (रकाना ५ वर)	रु. ३,९८,९९८/-
९	बांधाबांध भत्ता	लागू नाही
१०	संपादनाखालील जमिनीच्या हितसंबंधितांना देय नुकसान भरपाई रक्कम (६+७+ ८+९)	रु.१,२३,०६,९९८/-
११	३% आस्थापना शुल्क + ३% कार्यालयीन सोयी - सुविधा शुल्क (शासनाच्या महसूल विभागाचा शासन निर्णय क्र. एलपीओ/२०५६/२६२५९ - आर, दि. २५/०७/१९५७ अन्वये विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे आस्थापना शुल्क भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या लेखाशिर्षावर आजतागायत जमा करित आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेमार्फत इतर सोई- सुविधा देखील या कार्यालयास पुरविण्यात येत आहेत.)	लागू नाही
१२	निवाड्याची एकूण रक्कम (९+१०)	रु.१,२३,०६,९९८/-
१३	मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेने श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना मा.उच्च न्यायालयामार्फत अदा केलेली रक्कम	रु.७८,२९,७९२/-
१४	निवाड्याची एकूण देय रक्कम (१२ - १३)	रु. ४४,७७,२०६/-

(अक्षरी - रु. चव्वेचाळीस लाख सत्त्याहत्तर हजार दोनशे सहा फक्त)

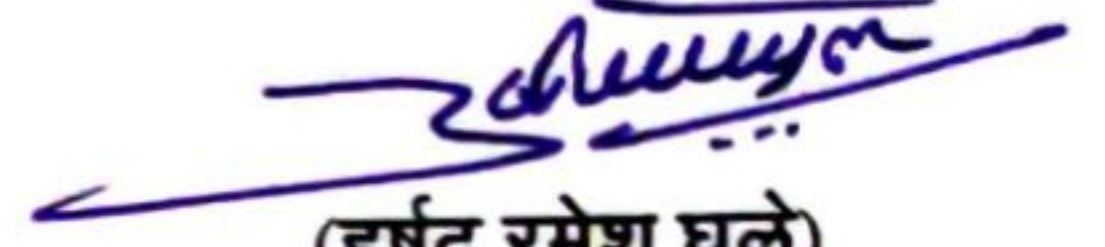
टिप :-

१. सदरचा निवाडा भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या कलम २३ नुसार दि.०६/०२/२०२६ रोजी माझेकडून जाहीर करण्यात येऊन कार्यालयीन अभिलेखात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
२. सदर निवाड्यात भूमि संपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २००४ मधील प्रकरण ६- भूसंपादन निवाडे व त्याबाबतचे वित्तीय अधिकार मधील नियम क्र.१८ नुसार सक्षम प्राधिकारी मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पत्र क्र. पीएलए/कावि/२२७७/२०२५, दि.०३/०२/२०२६ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.
३. प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका यांनी कलम १९ ची अधिसूचना काढणेपूर्वी उपआयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन, पुणे महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्र.एलएएम/२५४९, दि.१०/०३/२०२५ नुसार ८०% रक्कम रुपये ९८,९७,८५६/- इतकी रक्कम या कार्यालयात धनादेश क्र.०२३६४३, दि.०५/०३/२०२५ अन्वये जमा केलेली आहे.
४. पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या प्रस्तावातील पत्र क्र. एलएएम/९१४, दि.२१/०८/२०२४ नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे दि.२०/१०/२०२० रोजीचे आदेशामध्ये श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांनी रक्कम रु.७८,२९,३१२/- इतकी नुकसान भरपाई रक्कम मा. उच्च न्यायालयाकडे जमा केलेल्या रक्कमेमधून अदा करण्यात आलेली असल्याचे कळविले आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे रिट याचिका क्र.८८०८ मधील दि.१८/०४/२०२२ रोजीचे आदेशामध्ये श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना रक्कम रु.७८,२९,३१२/- इतकी नुकसान भरापाई रक्कम मा. उच्च न्यायालयाकडे जमा केलेल्या रक्कमेमधून अदा करण्यात आली असल्याचे नमूद आहे.
५. सबब निवाड्यातील जाहीर होणाऱ्या निवाड्याची एकूण नुकसान भरपाई मोबदला रक्कम रु.१,२३,०६,९१८/- इतकी होत असून, श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना मा. उच्च न्यायालयामार्फत अदा करण्यात आलेली रक्कम रु.७८,२९,३१२/- इतकी कपात करून उर्वरित रक्कम देय होईल. त्यानुसार निवाड्याची एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रु.४४,७७,२०६/- देय आहे.
६. निवाड्यात भूसंपादन कायदा, २०१३ च्या कलम २३ अन्वये सक्षम प्राधिकारी म्हणजे मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडून दि.०३/०२/२०२६ रोजीचे जापन क्र. पीएलए/कावि/२२७७/२०२५ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.
७. निवाड्यात दर्शविण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम हित संबंधितांना अद्यावत मिळकत उत्तारा, एफ.एस.आय. व अन्य लाभ संपादनापोटी न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र पुणे महानगरपालिकाकडून प्राप्त करून घेतल्यानंतर देय होईल.

८. संपादनाखालील मिळकतीच्या ताबा पावतीनंतर सदर जमिन सर्वप्रकारच्या बोजाविरहित पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात येईल.

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०५/०२/२०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

परिशिष्ट - अ

संपादनाखालील जमिनीचा तपशिल व परिगणित करण्यात आलेली नुकसान भरपाई रक्कम

अ. क्र.	मूल्य विभाग क्र.	स.नं.	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र (चौ.मी.)	एकूण मूल्य रुपये
१	२	३	४	५
१	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार मौ. बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन.			
१	मूल्य विभाग क्र.५८/६७९	स.नं.२३/३/८	२००.०० चौ.मी.	रु.१,२३,०६,९९८/-
२	मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेने श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना मा.उच्च न्यायालयामार्फत अदा केलेली रक्कम			रु. ७८,२९,७९२/-
	निवाड्याची एकूण देय रक्कम (१ - २)			रु.४४,७७,२०६/-

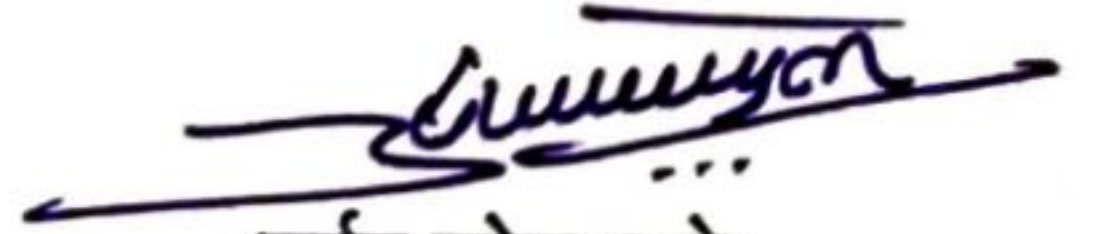
(अक्षरी - रु. चव्वेचाळीस लाख सत्त्याहत्तर हजार दोनशे सहा फक्त)

अ.क्र.	हितसंबंधितांचे नाव	निवाड्यानुसार देय नुकसान भरपाई रक्कम रुपये
१	श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी	रु.४४,७७,२०६/-

वरील रक्कम अद्यावत सातबारा/मालमत्ता पत्रक सादर करण्यावर देय.

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०५/०२/२०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

परिशिष्ट - ब

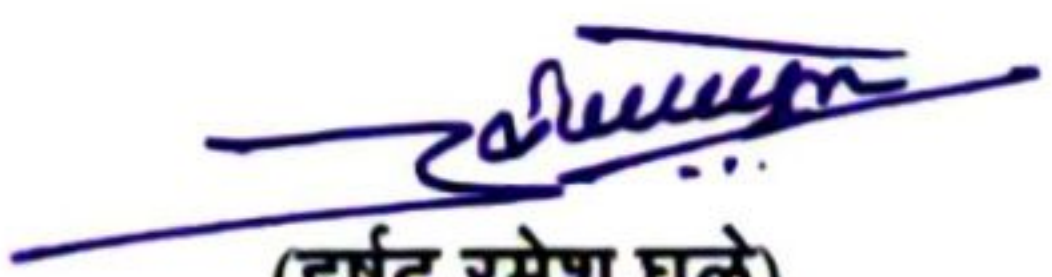
भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील खरेदी - विक्री व्यवहार दर्शविणारा तक्ता

भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील खरेदी-विक्री व्यवहार दर्शविणारा तक्ता								
मौजे बालेवाडी, जि. पुणे								
अ. क्र.	दस्त क्र.	मिळकतीचे वर्णन	खरेदी देणा-याचे नाव	खरेदी घेणा-याचे नाव	खरेदी व्यवहारा नुसारचे क्षेत्र चौ.मी.	खरेदी - विक्री किंमत रु.	खरेदी-विक्री दर रु. प्रति चौ.मी.	नोंदणी दिनांक
१	९४६२/२०२२	२/१/२४	श्रीमती संध्या प्रकाश समुद्र	श्रीमती भावना दीपक आठरे व श्री. विक्रांत भाऊसाहेब रोहमारे	१४६.९२	२,४७,००,०००/-	९८,८००/-	०६/०९/२०२२
२	९४६३/२०२२	२/१/२५	श्री प्रकाश दिनकर समुद्र	श्रीमती भावना दीपक आठरे व श्री. विक्रांत भाऊसाहेब रोहमारे	१००	५०,००,०००/-	५०,०००/-	०६/०९/२०२२
३	१३५२७/२०२२	२३/१६/१७	के.एन. चावला एचयुएफ तर्फे कर्ता किशन एन चावला	श्री. मुनीश हरेश तेहलानी	१५०	५६,००,०००/-	३७,३३३/-	०८/०९/२०२२
४	१३७५८/२०२२	५१/८	श्री. रवींद्रकुमार	मेगा स्पेसेस लिमिटेड	२६५६	८,००,००,०००/-	३०,१५४/-	०९/०८/२०२२

			नौपतलाल साकला	यांचेतर्फे श्री. सतीश सुरजभान बन्सल				
५	१४७०८/ २०२२	१७/१/१ /५	श्री. अमोल महादेव पिंपळे व इतर ३	श्री. दर्शन बाबुराव कस्पटे	२५०	३०,००,० ००/-	१२,०००/-	२७/०९/ २०२२
६	१६२४०/ २०२२	५१/८	श्रीमती यशोमती विजय गोडबोले यांचेतर्फे कुलमुखत्यार धारक श्री. विजय वसंत गोडबोले व इतर ४	मे. मेगा स्पेसेस एलएलपी तर्फे भागीदार श्री. अनिल एकनाथ येळवंडे	१६४६	२,२५,४७ ,८५८/-	१३,६९८.५ ७/-	१२/०९/ २०२२
७	१७६८२/ २०२२	५१/५	मे. कुणाल स्पेसेस प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री. हेमेंद्र डाह्याभाई शहा व श्री. रमेश गिरधरदास शहा	मे. मेगा स्पेसेस एलएलपी तर्फे भागीदार श्री. अनिल एकनाथ येळवंडे	६००	१,६०,०० ,०००/-	२६,६६६.६ ६/-	१५/०९/ २०२२
८	१८७११/ २०२२	२४/३	श्री. सचिन अनिल गद्रे व इतर २	श्री. संभाजी बाळासाहेब बालवडकर	३००	७८,७५,० ००/-	२६,२५०.० ०/-	३०/०९/ २०२२



स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०५/०२/२०२६


(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

परिशिष्ट - क

भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील पुणे महानगरपालिकेने तडजोडीने संपादित केलेल्या मिळकतीचे
व्यवहार दर्शविणारा तक्ता

खरेदी-विक्री व्यवहार क्र.	दस्त क्रमांक व दिनांक	स. नं.	क्षेत्र (चौ.मी.)	मंजूर विकास योजना पुणे (वाढीव हद्द) मधील प्रस्तावानुसार झोनिंग	दर प्रती चौ.मी. (रु./-)
नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदीनुसार मौ.बालेवाडी, ता. हवेली, जि.पुणे स.नं.२३/३/८ येथील १८.०० मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन.					
निरंक					

स्थळ :- पुणे

दिनांक :- ०५/०२/२०२६



(हर्षद रमेश घुले)

विशेष भूमि संपादन अधिकारी

क्र. १६, पुणे

मुल्यांकन तक्ता क्र. 1

प्रारूप निवाडयात विचारात घेतलेल्या दरानुसार मोकळ्या जमिनीचे हिशोबित केलेले मूल्य (एलए-660)

अ.क्र.	स.नं.	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र	क्षेत्रफळ	शासनाच्या दि. 26/05/2015 च्या परिपत्रकातील गुणकाप्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी निश्चित केलेला दर रु. प्रती चौ.मी.	मूल्य	मोकळ्या जमिनीचे मूल्य
		चौ.मी.	चौ.मी.	रुपये	रुपये	रुपये
1	2	3	4	5	6	7
	मौजे बालेवाडी					
1	मौजे बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.23/3/8 येथील 18.00 मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन बाधीत मिळकर्तीचे भूसंपादनाखालील क्षेत्र					
1	सर्व्हे नं. 23/3/8	200.00	200.00	रु.29,770/-	रु.1,23,06,918/-	रु.1,23,06,918/-



(Signature)

हर्षद रमेश घुले

विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्र.16, पुणे

मल्यांकन तक्ता क्र. 2													
मोकळ्या जागेवरील बांधकामाचे, झाडाचे व विच्छेद, हानिकारक मूल्य ताबा दिनांकास व देय अतिरिक्त घटक मल्यांकनाचा दि. 17/07/2025 ते निवाडा घोषित करण्याचा दि. 05/02/2026 (दिनांक/ महिना/वर्ष)													
अ. क्र.	सि.स.नं.	मोकळ्या जमिनीचे मूल्य तक्ता क्र. 1 मधील रकाना क्र. 7	बांधकामाचे मूल्य	झाडांचे मूल्य	एकूण मूल्य रकाना क्र. (3+4+5)	100% दिलासा रक्कम	ताब्याचा दिनांक	12 % अतिरिक्त घटकाची रक्कम दि. 17/07/2025 ते दि. 15/12/2025 रकाना क्र. 3 वर (152 दिवस)	9% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये रकाना क्र. 8 वर	15% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रकाना क्र. 7 वर	हानिकारक व विच्छेद मूल्य रुपये	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	दिनांक/ महिना / वर्ष	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	मौजे बालेवाडी												
1	मौजे बालेवाडी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील स.नं.23/3/8 येथील 18.00 मी. डी.पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन बाधीत मिळकर्तीचे भूसंपादनाखालील क्षेत्र												
1	सर्व्हे नं.23/3/8	रु. 59,54,000/-	0	0	रु. 59,54,000/-	रु. 59,54,000/-	-	रु.3,98,918/-	0	0	0	0	रु.1,23,06,918/-
												एकूण	रु.1,23,06,918/-



(Signature)
हर्षद रमेश घुले

विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्र. 16, पुणे

परिशिष्ट - अ -अ (निवाडा पत्रक)

प्रकरण क्र. :- एलए - 660	1) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेने श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी यांना न्यायालयामार्फत अदा केलेली रक्कम - रु. 78,29,312/-
कार्यालयाचे नाव :- विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. 16, पुणे	2) पुणे महानगरपालिकेकडून सदर निवाड्यापोटी या कार्यालयाकडे जमा केलेली रक्कम - रु. 98,97,856/-
संपादन प्रयोजन- पुणे महानगरपालिका - मौजे बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील स.नं. 23/3/8 येथील 18.00 मी. डी. पी. रस्त्यासाठी भूसंपादन करणेबाबत निवाडा जाहीर :- दि. 05/02/2026	3) एकूण जमा रक्कम - रु. 1,77,27,168/-
गावाचे नांव :- मौ. बालेवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे	4) निवाड्याची एकूण नुकसान भरपाई रक्कम - रु. 1,23,06,918/-
	5) निवाडा अंतिम केलेनंतर एकूण देय रक्कम - रु. 44,77,206/-

नवीन भूसंपादन अधिनियम, 2013 चे कलम 19 खालील अधिसूचना - मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडील पत्र क्र. पीएलए/कावि/1164/2025, दि. 06/07/2025 राजपत्र प्रसिध्दीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र पुणे विभाग दि. 17 ते 23 जुलै, 2025 रोजी पृष्ठ क्र. 81 ते 82

अ.क्र.	निवाड्याप्रमाणे ज्या इसमांना किंवा हक्कदारांना रक्कम देय आहे अशा इसमांची नावे	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र चौ. मी.	नुकसान भरपाई दर रु. प्रती चौ. मी.	नुकसान भरपाई बाबत तपशील			एकूण मूल्य रुपये (रकाना क्र. 6+7+8)	100% दिलासा रक्कम (रकाना क्र. 8 वर)	12 % अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. 6 वर)	9% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. 6 वर)	15% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. 6 वर)	हानिकारक व विच्छेद मूल्य रुपये	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये (रकाना क्र. 8 ते 14)	शेरा
				संपादित जमिनीचे मूल्य	बांधकाम मूल्य	झाडांचे मूल्य									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सर्व्हे नं. 23/3/8	200.00	29,770/-	रु. 59,54,000/-	0	0	रु. 59,54,000/-	रु. 59,54,000/-	रु. 3,98,918/-	0	0	0	0	रु. 1,23,06,918/-	
	श्री. विठ्ठल गंगाराम चिंताकिंदी														



स्थळ:- पुणे

दिनांक:- 05/02/2026

हर्षद रमेश घले
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. 16, पुणे